

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

о предоставлении неисключительных имущественных прав на использование программы «Программно-сервисный комплекс «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» № ____/____

г. Москва

«__» _____ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» в лице Генерального директора Сеньковского Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____ в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем отдельно или совместно **Сторона** или **Стороны** соответственно, заключили настоящий Лицензионный договор о предоставлении неисключительных имущественных прав на использование программы «Программно-сервисный комплекс «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия, применяемые в Договоре.

1.1. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА», обладатель исключительного права на Программное обеспечение, право использования которого, на условиях простой (неисключительной) лицензии (далее по тексту – право использования) предоставляется в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Лицензиат – _____, которому Лицензиар предоставляет право использования Программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии, в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

1.3. Лицензионный договор/Договор – настоящий договор, содержащий в себе основные условия, на которых Лицензиар предоставляет или обязуется предоставить Лицензиату право использования Программного обеспечения.

1.4. Лицензия на использование Программного обеспечения – неисключительное право использования программно-сервисного комплекса и сервисных Модулей, предоставленное Лицензиату Лицензиаром в подтверждение заключения Лицензионного договора, путем предоставления Электронных ключей, для использования Программного обеспечения в соответствии с Договором.

1.5. Программно-сервисный комплекс (ПСК) (далее также – Программное обеспечение или ПО) – предоставленный Лицензиаром по Лицензионному договору комплекс программных и сервисных модулей, в совокупности составляющих Программно-сервисный комплекс «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» в объективной форме состоящий из цифровых данных и программных команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях реализации программ Лицензиата. Программно-сервисный комплекс «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных на основании Приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 706 от 14.12.2020г. регистрационный номер 7799.

1.6. Модуль ПСК – составная программная часть ПСК, отвечающая за выполнение определенных функциональных возможностей ПСК.

1.7. Партнеры Лицензиата – юридические лица, заключившие / имеющие с Лицензиатом агентские договоры на осуществление от имени и по поручению Лицензиата поиск и привлечение юридических лиц для заключения с Лицензиатом договоров, перечисленные в Уведомлении по форме Приложения № 1 к Договору, право на использование ПСК которым предоставляется Лицензиатом на условиях Договора, в порядке п. 2.2. Договора.

1.8. Консультационная помощь по ПСК – разъяснения специалистов-разработчиков Лицензиара по вопросам эксплуатации Программного обеспечения, а также помощь в индивидуальной настройке Программного обеспечения.

1.9. Электронные ключи – представляют собой пароль, обеспечивающий доступ для регистрации в ПСК лица, обладающего правами администратора со стороны Лицензиата, которые позволяют осуществлять доступ в Модули ПСК, перечисленные в Приложении № 2 Договора, а также в одностороннем порядке изменять изначально направленный Лицензиаром пароль, предоставлять доступ в ПСК иным лицам, в порядке, предусмотренном п. 6.4., 6.5. Договора, а также осуществлять иные администраторские функции.

1.10. Обновление ПСК (Модуля ПСК) – обновление/выпуск обновленных версий ПСК (Модуля ПСК), путем модификации, модернизации, конвертации и иными способами по усмотрению Лицензиара согласно п. 3.1.1. Договора.

1.11. Адаптация ПСК (Модуля ПСК) – доработка ПСК (Модуля ПСК), направленная на настройку, внесение изменений, обновлений, осуществляемых Лицензиаром на основании направленных запросов Лицензиата, связанных с необходимостью добавления новой функциональности ПСК или изменения текущих настроек алгоритма работы ПСК.

1.12. Гарантия на ПСК и Гарантийная техподдержка ПСК – обязательства Лицензиара по устранению возникших не по вине Лицензиата неполадок в работе или конструкции ПСК, либо отдельном модуле ПСК, описанные в пункте 3.3. Договора.

2. Предмет Договора.

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программного обеспечения, на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару, предусмотренный Договором лицензионный платеж.

2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право пользования ПСК в следующих объемах и следующими способами:

- Воспроизведение ПСК, ограниченное правом запуска и использования ресурсов ПСК в соответствии с условиями Договора для Лицензиата по его функциональному назначению, без ограничений по количеству воспроизведений при осуществлении своей коммерческой деятельности.
- Право использования ПСК, является неисключительным, то есть Лицензиар не ограничен в дальнейшем предоставлении лицензионных прав на ПСК иным лицам;
- Предоставление доступа к ПСК Партнерам Лицензиата в порядке и на условиях по усмотрению Лицензиата без ограничения по количеству таких доступов, в порядке, предусмотренном пунктами 4.2.3., 6.5. Договора.
- Право на доведение ПСК до всеобщего сведения посредством сети Интернет в той части, в которой это необходимо для осуществления Лицензиатом своей коммерческой деятельности.

2.3. Состав модулей ПСК, передаваемых Лицензиату в рамках Договора, определяется в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

2.4. Лицензиар обязуется предоставить доступ к использованию ПСК с набором Модулей, требования к которым установлены Приложением № 2 к Договору, путем предоставления Электронных ключей, предоставляющих право доступа к ПСК.

2.5. Функциональные характеристики Программного обеспечения, действующие на момент заключения Договора и входящие в комплект Программного обеспечения, указаны в Приложении № 2 к Договору.

2.6. Средства ЭВМ, на которых находится Программное обеспечение, расположены в Российской Федерации.

3. Права и обязанности Лицензиара

3.1. Права Лицензиара:

3.1.1. Лицензиару принадлежит право на определение функциональных характеристик Программного обеспечения в соответствии с предложениями большинства пользователей ПСК, а также право вносить изменения в ПСК путем ее модификации, модернизации, конвертации и иными способами, осуществлять обновления ПСК, выпуск обновленных версий ПСК. Обновленные версии ПСК (Модулей ПСК) без дополнительной оплаты предоставляются Лицензиату путем размещения и запуска файлов обновлённых версий ПСК (Модулей ПСК) в состав текущей версии ПСК (Модулей ПСК). При этом Лицензиар обязуется в срок за 3 (Три) рабочих дня до выпуска Обновленных версий ПСК (Модулей ПСК) уведомлять Лицензиата о выпуске Обновленных версий ПСК (Модулей ПСК) по согласованным каналам связи и направить Лицензиату описание очередной Обновленной версии ПСК (Модулей ПСК) и инструкции по применению Обновленной версии (в случае необходимости). Все Обновленные версии ПСК (Модулей ПСК) являются её неотъемлемой частью и используются исключительно вместе с ПСК (Модулями ПСК) как единый результат интеллектуальной деятельности в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре. Объем, способы использования Обновленных версий ПСК (Модулей ПСК) соответствуют объему, способам использования ПСК.

3.1.2. Лицензиар вправе требовать выплаты лицензионного платежа за предоставленное право на использование Программного обеспечения в соответствии с условиями Договора (далее также – ежемесячный лицензионный платеж).

3.1.3. Лицензиар вправе указывать информацию о сотрудничестве с Лицензиатом, путем размещения такой информации о сотрудничестве на своем официальном сайте в сети интернет, с правом размещения фирменного наименования, товарных знаков, логотипов или иных обозначений Лицензиата, без получения дополнительного согласия со стороны Лицензиата, а также право на публикацию информации о партнерстве с Лицензиатом в средствах массовой информации, в том числе сети интернет.

3.2. Обязанности Лицензиара:

3.2.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату право использования ПСК в объеме, установленном п.2.2., 2.3. Договора, передав Лицензиату Электронные ключи в порядке, определенном п. 6 Договора.

3.2.2. Лицензиар обязан обеспечить полную, высокоуровневую информационную безопасность данных, обрабатываемых Лицензиатом в рамках работы в Модулях ПСК, в том числе и при ведении электронных досье клиентов Лицензиата, сохранении и обработке персональных данных и кредитной информации.

- 3.2.3. Лицензиар обязан возместить все понесенные Лицензиатом документально подтвержденные расходы, связанные с неправомерным использованием авторских прав в отношении Программного обеспечения со стороны иных правообладателей, третьих лиц, в том числе судебные расходы по предъявленным искам.
- 3.2.4. Лицензиар обязуется письменно информировать Лицензиата об изменениях почтового адреса, платежных реквизитов и иных изменениях, способных повлиять на выполнение сторонами условий Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующих изменений.
- 3.3. Обязанности Лицензиара по соблюдению Гарантий работоспособности ПСК (Гарантийная техподдержка):**
- 3.3.1. Гарантия работоспособности ПСК распространяется на него целиком, включая отдельные модули ПСК, его серверное оборудование и другие компоненты системы. Условия Гарантийной техподдержки, являются действительными в течение всего срока действия Договора.
- 3.3.2. Лицензиар, в рамках предоставления права на использование ПСК, предусмотренного п.2.2. обязуется в течение всего срока действия Договора, предоставить исправно работающую версию ПСК, гарантирует Лицензиату корректность работы ПСК в соответствии с его функциональным назначением и обязуется исправлять любые функциональные нарушения в работе ПСК на весь срок действия Договора.
- 3.3.3. В рамках предоставления гарантии работоспособности ПСК, Лицензиар обязуется:
- 3.3.3.1. Оказать Лицензиату консультационную помощь по настройке Программного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей Лицензиата и в соответствии с требованиями Лицензиата, которые будут согласованы Сторонами. Консультационная помощь и помощь по технической настройке оказывается Лицензиаром ежедневно с 12.00 до 15.00 по московскому времени. Обращения должны быть направлены Лицензиатом исключительно по электронной почте с адреса _____ на адрес _____ Лицензиара.
- 3.3.3.2. Предоставить Лицензиату возможность получать информацию, необходимую ему для эксплуатации Программного обеспечения, в том числе консультировать Лицензиата по вопросам эксплуатации программного обеспечения, по электронной почте, при условии, что обращение поступило с адреса _____ Лицензиата на адрес _____ Лицензиара.
- 3.3.3.3. Устранять ошибки в случае выявления их в Программном обеспечении, а также проводить Настройку ПСК/Модулей ПСК. Все уведомления об ошибках должны быть направлены уполномоченными на то лицами исключительно на почтовый адрес, указанный в реквизитах настоящего Договора. В противном случае уведомления считаются не направленными.
- 3.3.3.4. В случае выявления Лицензиатом ошибок, критичных ошибок, а также при появлении у Лицензиата необходимости получения рекомендаций либо необходимости в новых функциях Программного обеспечения Лицензиат обязан известить Лицензиара письмом, направленным на адрес электронной почты _____. В письме должна быть указана классификация обнаруженных ошибок, в соответствии со следующими критериями:
- некритичные ошибки – ошибки, выявленные при эксплуатации Программного обеспечения, которые не препятствуют работоспособности ПСК, не могут привести к несанкционированному доступу, или полной утрате доступности, целостности, конфиденциальности информации, обрабатываемой с использованием ПСК, не влияют на правильность обрабатываемой информации: подлежат устранению в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления;
 - критичные ошибки – ошибки эксплуатации Программного обеспечения, которые прямо препятствуют работоспособности ПСК или могут привести к несанкционированному доступу, полной недоступности, целостности, конфиденциальности информации, обрабатываемой с использованием ПСК: подлежат устранению в срок не более 24 (Двадцати четырех) часов с момента выявления.
 - ошибками в работе ПСК не являются – отсутствие интернет соединения, не функционирование внешних источников, от которых ПСК запрашивает сведения при обработке документов.
- 3.3.3.5. Лицензиар обязуется обеспечить доступ к ПСК (Модулям ПСК) на ежедневной основе в круглосуточном режиме. В согласованное сторонами время, Лицензиар может проводить технические работы, в период которых ПСК может быть недоступен.
- 3.3.3.6. Проводить Настройку Модулей ПСК в соответствии с уведомлениями Лицензиата направленными с адреса _____ на адрес _____ Лицензиара, исключительно в рабочее время, а именно с понедельника по четверг в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени.
- 3.3.3.7. Осуществлять настройку продуктового каталога, при условии сохранения уже реализованного формата продуктового каталога в срок не более 2 (Двух) рабочих дней.

Настоящий проект договора предоставлен исключительно в информационных целях и не является офертой.

(с) ООО «БАЛАНС ПЛАТФОРМА»

- 3.3.3.8. Осуществлять внесение информации в существующие справочники в срок не более 2 (Двух) рабочих дней.
- 3.3.3.9. Осуществлять настройку выгрузки данных из ПСК в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления Лицензиатом соответствующего уведомления с адреса _____ на адрес _____ Лицензиара.
- 3.3.3.10. Обеспечивать хранение итоговых документов (принятых ПСК, Модулями ПСК), которые были загружены Лицензиатом/Партнерами Лицензиата в ПСК (Модули ПСК) в течение 1 (Одного) года с момента их загрузки. Документы содержащие ошибки, а также дубли документов не подлежат хранению и удаляются из ПСК (Модулей ПСК).

4. Права и обязанности Лицензиата

4.1. Лицензиат вправе:

- 4.1.1. Осуществлять использование Программного обеспечения в соответствии с его назначением.
- 4.1.2. Получать от Лицензиара консультационную помощь в настройке Программного обеспечения.
- 4.1.3. Получать от Лицензиара адаптированные версии Программного обеспечения, проверять корректность работы ПСК и ее соответствие функциональным требованиям Лицензиата как до момента начала использования Программного обеспечения/обновленных версий Программного обеспечения, так и в течение срока его использования.
- 4.1.4. Уведомлять Лицензиара о необходимости проведения Адаптации Модулей ПСК под требования Лицензиата. Лицензиат обязан осуществлять передачу информации по электронной почте с адреса Лицензиата на адрес Лицензиара которые указаны в реквизитах настоящего Договора. При этом задача на проведение Адаптации ПСК должна быть направлена со стороны Лицензиата в адрес Лицензиара исключительно уполномоченным лицам, которые будут определены Сторонами отдельно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. В противном случае поступившие сведения о необходимости проведения Адаптации считаются не направленными.
- 4.1.5. С предварительного письменного согласия Лицензиара передать предусмотренные Договором права и организовать доступ Партнерам Лицензиата к ПСК с целью оформления Партнерами Лицензиата соответствующих договоров с клиентами Лицензиата в соответствии с предоставляемыми Лицензиатом услугами. Предоставление прав доступа Партнерам к ПСК не предусматривает предоставление им прав на изменение тарифов либо документации (за исключением активных полей к заполнению).

4.2. Лицензиат обязан:

- 4.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Лицензиару индивидуальную информацию Лицензиата (кто является ответственным лицом Лицензиата по смыслу пункта 4.1.4 Договора).
- 4.2.2. Не допускать действий, влекущих за собой нарушение прав Лицензиара.
- 4.2.3. Уведомлять Лицензиара о планируемом подключении к ПСК новых Партнеров, в соответствии с формой, установленной Приложением № 1 к Договору с учетом условий, изложенных в п. 6.5. Договора.
- 4.2.4. Своевременно производить лицензионный платеж за право пользования ПСК в соответствии с условиями Договора.
- 4.2.5. Проводить проверку изменений, которые были внесены Лицензиаром в рамках Адаптации Модулей ПСК, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего уведомления уполномоченным лицом Лицензиара на адрес Лицензиата указанный в настоящем Договоре. По окончании данного срока (при условии отсутствия замечаний, поступивших от уполномоченного лица Лицензиата на адрес Лицензиара указанный в настоящем Договоре) Лицензиат не вправе предъявлять Лицензиару какие-либо претензии, связанные с работой ПСК, за исключением случаев технических сбоев, критических уязвимостей и любых иных нарушений в штатном функционировании ПСК.

5. Цена договора. Порядок расчетов

5.1. Размер ежемесячного лицензионного платежа, подлежащего уплате Лицензиатом Лицензиару за предоставление неисключительного права на использование ПСК, зависит от _____, в расчетном периоде посредством использования Лицензиатом Программного обеспечения Лицензиара.

5.2. Расчетным периодом Стороны приняли считать календарный месяц.

5.3. Размер ежемесячного лицензионного платежа, формула его расчета, определяется Сторонами, Расчете размера лицензионного платежа (Приложение № 3 и Приложение №4 к Договору).

5.4. Ежемесячный лицензионный платеж НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 ст.149 Налогового кодекса РФ. В случае внесения изменений в законодательство РФ, устанавливающее нулевую ставку НДС за взываемый

лицензионной платеж, размер лицензионного платежа подлежит увеличению на сумму введенного налога, без внесения дополнительных изменений в содержание условий Договора.

5.5. Консультационная помощь, Адаптация Модулей ПСК, устранение сбоев, ошибок работы ПСК осуществляется Лицензиаром без дополнительной оплаты.

5.6. Лицензиар ежемесячно формирует и направляет Лицензиату Акт расчета лицензионного платежа. Стороны согласовывают Акт расчета лицензионного платежа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Лицензиатом. Стороны подписывают согласованный Акт расчета лицензионного платежа, подтверждающий надлежащее исполнение Договора.

5.7. Лицензиар выставляет Лицензиату счет на оплату на основании согласованного Сторонами Акта расчета лицензионного платежа.

5.8. Лицензиат производит оплату ежемесячного лицензионного платежа по Договору ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения счета на оплату, при условии подписания Сторонами Акта расчета лицензионного платежа.

5.9. Лицензиар направляет счет по электронной почте, указанной в п. 12.3. подписанным в порядке, предусмотренном для подписания Акта расчета лицензионного платежа (п.5.10 Договора), в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления счета по электронной почте.

5.10. В случае неполучения Лицензиаром подписанного со стороны Лицензиата Акта расчета лицензионного платежа или мотивированного возражения от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней после его отправки, Акт расчета лицензионного платежа считается подписанным и согласованным Сторонами, а обязательства Лицензиара по Договору исполненными надлежащим образом и в указанном объеме.

5.11. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в Договоре.

5.12. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Лицензиара.

6. Порядок приемки и сдачи электронных ключей доступа к ПСК.

6.1. Лицензиат направляет Лицензиару уведомление в свободной форме, о назначении со стороны Лицензиата ответственного лица, обладающего статусом администратора по работе с ПСК, с указанием адреса электронной почты, для направления Электронных ключей, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, с даты подписания Договора.

6.2. После получения Лицензиаром уведомления, указанного в пункте 6.1. Договора, Электронные ключи передаются Лицензиаром Лицензиату посредством направления на электронную почту лица, указанного Лицензиатом как обладающего правами администратора работы с ПСК, в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней.

6.3. Стороны подписывают Акт приема-передачи Электронных ключей по форме Приложения № 5, подтверждающий надлежащее исполнение Договора в части передачи электронных ключей к ПСК в течение 3 (трех) рабочих дней, после исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных п. 6.1, 6.2. Договора. В случае уклонения любой из Сторон, от подписания Акта приема-передачи электронных ключей, другая Сторона вправе направить такой Акт почтовой корреспонденцией.

6.4. Порядок подключения к ПСК Партнеров Лицензиата, осуществляется Лицензиатом самостоятельно, путем предоставления таким лицам доступа для работы в ПСК через администраторский функционал.

6.5. Первоначальный перечень Партнеров Лицензиата, которым необходимо предоставить доступ и провести подключение к ПСК, формируется Лицензиатом по форме Приложения № 1 к Договору, согласовывается и подписывается Сторонами одновременно с подписанием Договора. Для реализации своего права на предоставление доступа к ПСК новым Партнерам Лицензиата (пункты 2.2., 4.1.6, 4.2.3), которые отсутствовали в первоначально подписанном Сторонами перечне Партнеров Лицензиата, Лицензиат обязан направить Лицензиару уведомление о новых Партнерах Лицензиата по форме Приложения № 1 к Договору по электронной почте, указанной в п. 12.3 Договора, за **[необходимо указать срок (количество дней, часов и т.д.), за который Лицензиат уведомляет Лицензиара о его новых Партнерах]**. Лицензиар вправе отказать Лицензиату в предоставлении указанным в предыдущем сообщении новым Партнерам Лицензиата доступ к ПСК путем направления Лицензиату соответствующего отказа в течение **[необходимо указать срок (количество дней, часов и т.д.), в течение которого Лицензиар направляет Лицензиату отказ от предоставления доступа к ПСК новым Партнерам]**, ранее истечения, которого Лицензиат не вправе предоставлять доступ к ПСК таким новым Партнерам Лицензиата, указав в тексте отказа его причину. Лицензиар вправе в одностороннем порядке в любой момент действия Договора ограничить или исключить доступ любого Партнера Лицензиата к ПСК и исключить любого Партнера Лицензиата из списка Партнеров Лицензиата, уведомив об этом Лицензиата за **[необходимо указать срок (количество дней, часов и т.д.), за который Лицензиат уведомляется об отключении от ПСК его Партнера]** по электронной почте, указанной в п. 12.3 Договора, указав в уведомлении причину такого ограничения или запрета.

6.6. В случае утери Лицензиатом Электронных ключей доступа, Лицензиар, по заявлению Лицензиата, обязуется незамедлительно предоставить новые Электронные ключи Лицензиату, в порядке, предусмотренном п. 6.2. Договора.

7. Ответственность Сторон. Действие непреодолимой силы.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Лицензиар не несет ответственности за ущерб или убытки Лицензиата либо третьих лиц, связанные с использованием Программного обеспечения.

7.3. В случае просрочки оплаты лицензионного платежа Лицензиар вправе начислять Лицензиату пени, в размере 0,1% на сумму просроченной задолженности, за каждый день такой просрочки, но не более 10% от суммы оплаты такого платежа.

7.4. Любая ответственность Лицензиара по Договору в месяц, не может превышать (ограничивается) суммой, составляющей 10% от суммы лицензионного платежа, полученной Лицензиаром по условиям Договора в месяце, в котором наступила ответственность Лицензиара, за нарушение условий Договора.

7.5. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если неисполнение обязательств наступило в результате действия непреодолимой силы: явлений природы, таких, как наводнение, землетрясение, пожар; эпидемия, а также в результате военных действий, забастовок, массовых беспорядков, существенных изменений в законодательстве, препятствующих исполнению Договора, а также иных действий и событий, находящихся за пределами воли Сторон, которые действуя предусмотрительно, Стороны не предвидели и предвидеть не могли («форс-мажор»).

7.6. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по Договору по причине обстоятельств, указанных в п.7.5. Договора, освобождается от ответственности, если она незамедлительно известила об этом другую Сторону и направила письменное подтверждение действия указанных обстоятельств в адрес другой Стороны.

7.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3-х месяцев, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют необходимость продолжения действия Договора, а также срок прекращения действия Договора.

7.8. Лицензиар заверяет и гарантирует, что ПСК соответствует нормам законодательства Российской Федерации, в т.ч. нормам законодательства в области интеллектуальной собственности и рекламы. Лицензиар заверяет и гарантирует, что имеет полное право на предоставление лицензии на использование ПСК, на условиях настоящего Договора не осуществит действий способных затруднить или помешать использованию ПСК Лицензиатом, использование ПСК Лицензиатом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, не будет являться нарушением интеллектуальных прав, в том числе имущественных и личных неимущественных, любых третьих лиц. Лицензиат полагается на приведенные в настоящем пункте Договора заверения и гарантии.

7.9. В случае несоблюдения заверений и гарантий, указанных в п. 7.8. Договора, в т.ч. в случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с нарушением их интеллектуальных прав, Лицензиат вправе взыскать с Лицензиара все причиненные вследствие такого нарушения документально подтвержденные расходы, включая судебные издержки. При этом Лицензиар обязуется самостоятельно без участия Лицензиата урегулировать все возможные претензии и/или иски третьих лиц, а также возместить Лицензиату все причиненные документально подтвержденные расходы в полном объеме, включая судебные издержки.

8. Срок предоставления прав и действия Договора.

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по «__» _____ 20__г. При этом право использования ПСК, перечень и объемы которого определены в пункте 2 Договора, предоставляются Лицензиату с даты подписания Акта приема-передачи электронных ключей к ПСК (Приложение № 5 к Договору) и действует по «__» _____ 20__г.

8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон либо в порядке п.7.7. Договора, либо в одностороннем порядке любой из Сторон при условии предупреждения второй Стороны о расторжении Договора в следующем порядке.

8.2.1. Сторона, инициировавшая расторжение Договора, направляет соответствующее уведомление об одностороннем отказе от Договора другой Стороне не менее чем за 1 (один) год до прекращения действия Договора. В течение указанного 1 (года) обязательства Сторон по Договору, включая обязанность Лицензиара по уплате ежемесячного лицензионного платежа, сохраняется с учетом особенностей, предусмотренных п. 8.2.2 и 8.2.3 Договора.

8.2.2. После получения уведомления второй Стороной, Стороны определяют перечень используемых Лицензиатом Модулей ПСК в течение срока подготовки окончательного прекращения действия Договора, дату

окончательного прекращения доступа к ПСК, условия поддержания работоспособности используемых Лицензиатом модулей ПСК.

8.2.3. В случае досрочного расторжения Договора Лицензиаром, Лицензиар обязуется поддерживать полную работоспособность ПСК, принять все необходимые меры для обеспечения неразрывности деятельности Лицензиата до дня прекращения действия Договора. При этом Лицензиар оставляет за собой право предоставлять используемые на период расторжения Модули ПСК в состоянии "как есть", без проведения модернизации и внедрения Обновлений/Адаптаций, в течение всего срока до момента прекращения действия Договора.

8.3. В случае если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления обязанности Лицензиата по оплате лицензионного платежа согласно п. 5.6 настоящего Договора Лицензиат не произведет оплату Лицензиар вправе расторгнуть (отказаться) настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. В данном случае срок, установленный п. 8.2.1. не подлежит применению. Информационное сообщение об одностороннем расторжении (отказе) Договора направляется Лицензиаром в электронном виде, на адрес Лицензиата указанный в реквизитах настоящего Договора, при этом, такое сообщение приравнивается к оригинальному, до момента получения оригинала по почте. В случае направления информационного сообщения о расторжении Договора в электронном виде, такое сообщение считается полученным Лицензиатом, а настоящий Договор расторгнутым в момент его направления.

9. Антикоррупционная оговорка.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны гарантируют, что они сами, их аффилированные лица, представители, работники или посредники (далее - Представители):

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как коррупционные правонарушения, в том числе дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, подкуп государственных служащих, использование органами управления, представителями Стороны для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными и иными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами Стороны, иное действие/бездействие, отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения);
- отказываются от стимулирования представителей другой Стороны каким-либо образом, ставящим представителя в определенную зависимость и направленного на (i) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; (ii) предоставление каких-либо гарантий; (iii) ускорение либо нарушение существующих процедур; (iv) совершение иных действий, идущих вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами;

При возникновении у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение вышеуказанных положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, сославшись на факты или предоставив материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти соответствующее нарушение. После письменного уведомления, другая Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить первой Стороне подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет, или сообщить о принятых этой Стороной мерах для устранения нарушения;

При рассмотрении подобного уведомления, Стороны гарантируют друг другу:

- осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций;
- отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящей Антикоррупционной оговорки могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности Стороны до существенных ограничений по взаимодействию со Стороной. Стороны вправе использовать все допустимые законодательством и условиями Договора (-ов) способы защиты права, в том числе требовать от нарушившей Стороны

компенсации документально подтвержденных расходов (включая документально подтвержденный реальный ущерб), вызванных нарушением настоящей Антикоррупционной оговорки.

Для целей исполнения настоящей Антикоррупционной оговорки Стороны обязуются отвечать на запросы другой Стороны в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, если более короткий срок не обозначен и не обоснован Стороной и/или не следует из существа запроса. Корреспонденция в адрес Сторон направляется по адресу (-ам), указанному (-ым) в реквизитах Сторон.

Содержание настоящей Антикоррупционной оговорки и ее исполнение являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Стороной третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев раскрытия информации Банку России, предоставления информации в случаях, когда такое согласие содержится в ранее заключенном и/или заключаемом Договоре(-ах), случаях уступки/залога Лицензиатом прав по Договору (-ам) третьим лицам, случаях привлечения Лицензиатом третьих лиц для осуществления действий по взысканию задолженности по Договору (-ам), а также случаях, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством РФ.

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются хранить в тайне, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично Конфиденциальную информацию - любую информацию по настоящему Соглашению, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

10.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

10.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за относящиеся к Конфиденциальной информации действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших к ней доступ.

10.4. Соответствующая Сторона несет ответственность за документально подтвержденные расходы, которые могут быть причинены противоположной Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

10.5. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

10.6. Передача Конфиденциальной информации по телефону или факсу, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

10.7. К условиям настоящего Договора о защите конфиденциальной информации применяются также положения подписанного Сторонами Соглашения о конфиденциальности.

11. Разрешение споров.

11.1. Стороны будут стремиться урегулировать все спорные вопросы, связанные с исполнением Договора, путем переговоров. В случае если в результате переговоров Стороны не пришли к соглашению по спорному вопросу, спор по инициативе любой из Сторон может быть передан на разрешение в Арбитражный суд города Москвы, с соблюдением претензионного порядка урегулирования спора, при этом претензии должны рассматриваться Сторонами в течение 15 рабочих дней с даты их получения.

11.2. В случае нарушения авторских прав Лицензиара, Лицензиат обязан на усмотрение Лицензиара возместить ему причиненные нарушением прав убытки либо выплатить компенсацию, при этом Лицензиар обязан документально подтвердить понесенные фактические убытки в результате действий Лицензиата.

12. Прочие условия.

12.1. Право на использование Программного обеспечения, не может передаваться Лицензиатом полностью или частично другим лицам, кроме случаев, предусмотренных Договором.

12.2. Стороны согласовали следующие способы обмена корреспонденцией, которые могут быть использованы в рамках осуществления прав и исполнения обязательств по Договору: письмо с уведомлением о доставке, курьерская служба, нарочное вручение уведомления, направление уведомления по электронной почте на официальный электронный адрес каждой Стороны, указанный в реквизитах Договора, а также в порядке, предусмотренном пунктом 6.1. Договора. При этом письмо, направленное на официальный электронный адрес Стороны, считается полученным второй Стороной по истечении 24 часов с момента его направления.

12.3. Подписывая Договор, Стороны признают юридическую силу за всей электронной перепиской, включая пересылаемые вложенные файлы, если они получены путем обмена посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, исключительно в случае если корреспонденция, направлена Стороной со следующих адресов электронной почты Сторон:

- Электронная почта Лицензиата – _____
- Электронная почта Лицензиара – _____.

12.4. Приложениями к Договору являются:

- Форма уведомления о перечне Партнеров Лицензиата, подключаемых к ПСК – Приложение № 1;
- Перечень модулей ПСК, в отношении которых Лицензиар предоставляет Лицензиату право неисключительной лицензии на использование, и порядок определения размера лицензионного платежа – Приложение № 2;
- Форма акта расчета суммарной стоимости реализованных (отгруженных) производителями транспортных средств – Приложение № 3;
- Форма акта расчета размера лицензионного платежа – Приложение № 4;
- Форма акта приема-передачи электронных ключей – Приложение № 5;

12.5. Стороны договорились, при наличии у сторон технической возможности, осуществлять подписание Договора, а также дальнейшее электронное взаимодействие и обмен электронными документами с использованием Системы электронного документооборота оператора электронного документооборота – системы «Контур.Диадок» (далее – «Система»). Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП). Электронными документами, которыми Стороны обмениваются с использованием Системы, являются: Договор, приложения к Договору, перечисленные в пункте 12.4. Договора, любые дополнительные соглашения к Договору, счета на оплату, любые акты (Акт расчета лицензионного платежа, Акт приема-передачи электронных ключей и тд), письма и прочие документы, подписываемые Сторонами в рамках исполнения обязательств по Договору.

12.6. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.7. Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12.8. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12.9. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, чьи подписи должны быть скреплены печатями.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Лицензиар

ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»

Юридический адрес:

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, этаж 5,
комната 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва,

ул. Тверская, д. 9, стр. 7, оф. 502

Лицензиат

Настоящий проект договора предоставлен исключительно в информационных целях и не является офертой.

(с) ООО «БАЛАНС ПЛАТФОРМА»

ОГРН 1177746503648
ИНН/КПП 9710029272/771001001
Телефон: (495) 800-14-11
Р/с 407028103000000142858
в АО «Райффайзенбанк»
К/с № 301018102000000000700
БИК 044525700

Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор
ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»

Сеньковский Е.М.

Настоящий проект договора предоставлен исключительно в информационных целях и не является офертой.

(с) ООО «БАЛАНС ПЛАТФОРМА»

Приложение № 1
к Лицензионному договору о предоставлении
права пользования программно-сервисным комплексом
№__/___ от __.__.____

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА О ПАРТНЕРАХ ЛИЦЕНЗИАТА, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ПСК

№ п/п	Наименование юридического лица, Партнера Лицензиата	Адрес местонахождения, ОГРН, ИНН
1		
2		

Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор
ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»

Сеньковский Е.М.

Форма согласованна:

Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор
ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»

Сеньковский Е.М.

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ МОДУЛЕЙ ПСК И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Приложение № 2
к Лицензионному договору о предоставлении
права пользования программно-сервисным комплексом
№ ____/____ от ____.

Перечень Модулей ПСК, в отношении которых Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования, описание функциональных характеристик и порядок определения размера лицензионного платежа.

1. Модули ПСК, предоставляемые Лицензиаром Лицензиату и их функционал.

1.1. **Модуль ПСК «Универсальный интерфейс взаимодействия приложений (API)»** (зарегистрировано в Реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности № 2019660922 от 15.08.2019 года), является первичным каналом осуществления взаимодействия между всеми внешними источниками и внутренним ядром ПСК. Имеет следующий функционал:

- обеспечение функционирования канала, для приема от пользователя заявок;
- обеспечение функционирования канала, для отправки обработанной заявки;
- обеспечение функционирования канала, для отправки запросов во внешние источники.

1.2. **Модуль ПСК «Универсальная шина обмена данными с внешними источниками»** (зарегистрировано в Реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности № 2019617468 от 07.06.2019 года), является внутренним ядром ПСК, который соединяет между собой все модули ПСК и позволяет настроить бизнес-процессы и логику работы пользователя согласно его требованиям, и имеет следующий функционал:

- интеграция между отдельными модулями ПСК – вызов различных модулей ПСК для постановки отдельных задач и обработка ответов от них;
- выгрузка данных в хранилище данных и файловый архив;
- определение необходимости проведения автоматических проверок информации, содержащейся в заявке;
- наполнение заявки сведениями, полученными от внутренних систем обмена данными из внешних источников.

2. Размер ставки лицензионного платежа и формула определения размера ежемесячного лицензионного платежа за использование ПСК.

2.1. Размер ставки лицензионного платежа определяется исходя из следующей таблицы:

Тип Заявок, переданных для обработки в ПСК в расчетном периоде.	Общий объем каждого типа Заявок, переданных для обработки в ПСК в расчетном периоде, шт.	Стоимость одной обработанной Заявки, руб.
	xxx	---
	xxx	---

2.2. Формула определения размера ежемесячного лицензионного платежа: _____.

3. Размер минимального лицензионного платежа, подлежащего оплате Лицензиатом.

3.1. В случае если размер ежемесячного лицензионного платежа, определяемый в соответствии с формулой расчета, указанной в пункте 2.2., настоящего Приложения, составляет менее _____ (_____) рублей, то размер лицензионного платежа в указанный месяц определяется равным _____ (_____) рублей.

3.2. Условие, установленное пунктом п.3.1 настоящего Приложения, не подлежит применению до момента подписания Сторонами акта приема-передачи электронных ключей.

Настоящий проект договора предоставлен исключительно в информационных целях и не является офертой.

(с) ООО «БАЛАНС ПЛАТФОРМА»

Лицензиар

Лицензиат

**Генеральный директор
ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»**

Сеньковский Е.М.

Настоящий проект договора предоставлен исключительно в информационных целях и не является офертой.

(с) ООО «БАЛАНС ПЛАТФОРМА»

Приложение № 3
к Лицензионному договору о предоставлении
права пользования программно-сервисным комплексом
№ ____/____ от _____.____.

Акт расчета размера лицензионного платежа за _____ 20__ года
по Лицензионному договору № ____/____Л от _____.20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» в лице Генерального директора Сеньковского Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и

_____ в лице _____ действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны, составили и утвердили настоящий Акт расчета размера лицензионного платежа о нижеследующем:

Основание: Лицензионный договор о предоставлении неисключительных имущественных прав на использование программы «Программный комплекс «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» № _____ от _____.____.

За период с _____ г. по _____ г. поступило для обработки в ПСК:

Сумма лицензионного платежа:

Добавляется в случае применения п. 3.1. Приложения № 2 к Договору:

В соответствии с п. 3.1. Приложения № 2 к Договору, в расчетном периоде с _____.____.20__ г. по _____.____.20__ г. применяется условие о минимальном лицензионном платеже.

Итого (с учетом п. 3.1. Приложения № 2 к Договору): _____ (____) рублей 00 копеек, не облагается налогом (НДС).

Лицензиар

Лицензиат

**Генеральный директор
ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»**

Сеньковский Е.М.

Форма согласованна:

Лицензиар

Лицензиат

**Генеральный директор
ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»**

Сеньковский Е.М.

Настоящий проект договора предоставлен исключительно в информационных целях и не является офертой.

(с) ООО «БАЛАНС ПЛАТФОРМА»

Приложение № 4
к Лицензионному договору о предоставлении
права пользования программно-сервисным комплексом
№ ____/____Л от _____.____.____ года

Акт приема-передачи электронных ключей № ____ от ____ 20__ г.

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» в лице Генерального директора Сеньковского Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Лицензиар**, с одной стороны, и

_____ в лице _____ действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **Лицензиат**, с другой стороны, подписали настоящий Акт приема-передачи Электронных ключей № ____ (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Лицензионного договора о предоставлении неисключительных имущественных прав на использование программы «Программно-сервисный комплекс «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» № ____ от _____ (далее – Договор), Лицензиар, в порядке, предусмотренном статьей 6 Договора, передал Лицензиату Электронные ключи, для доступа в ПСК.
2. Лицензиат принял Электронные ключи.
3. В соответствии с пунктом 8.1. Договора с момента подписания настоящего акта право использования ПСК/Модулями ПСК считается предоставленным Лицензиату.

Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор
ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»

Сеньковский Е.М.

Форма согласованна:

Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор
ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА»

Сеньковский Е.М.
